



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026

Trata-se de impugnações interpostas pelos interessados a concorrer às vagas disponibilizadas ao concurso público para provimento de vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior do Município de Campina Grande, promovido por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, com supervisão da Comissão Organizadora do Concurso Público instituída pela Portaria nº 377/2026, que insurgem aos termos do Edital do Concurso Público nº 01, de 09 de maio de 2026, que tornou pública a abertura de inscrições no referido concurso.

As questões direcionadas ao edital supracitado foram pontualmente analisadas com fulcro nas legislações vigentes, considerando-se, ainda, a conveniência administrativa e os princípios da isonomia e ampla concorrência, visando à manutenção da lisura do certame.

Isto posto, seguem as respostas por tema abordado pelos candidatos, em suas impugnações.

1. TEMA 1 – REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL

1.1. Os candidatos requerem:

- exclusão da restrição de formação específica;
- adequação do edital à Lei Complementar nº 204/2024;
- admissão de candidatos graduados em qualquer área de formação;
- exclusão da exigência de registro profissional quando não prevista em lei;
- inclusão expressa da graduação em Ciências Atuariais;
- reabertura das inscrições após eventual retificação.

1.2. Resposta às impugnações:

Assiste razão aos impugnantes quanto à necessidade de adequação dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal.

Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 204/2024, o requisito legal para investidura no cargo consiste na apresentação de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de graduação ou habilitação legal equivalente, expedido por instituição de ensino superior reconhecida, não havendo previsão legal de restrição a áreas específicas de formação.

Em observância ao princípio da legalidade e à necessária vinculação do edital às disposições legais que regem o cargo, procedeu-se à retificação do requisito de escolaridade originalmente previsto, por meio da Retificação nº 01/2026, publicada em 14 de maio de 2026 na página oficial do concurso.

Dessa forma, restam atendidos os pedidos de adequação do edital à Lei Complementar nº 204/2024, de admissão de candidatos graduados em qualquer área de formação e de inclusão das graduações anteriormente não contempladas, porquanto a nova redação passou a exigir apenas a formação superior em nível de graduação, nos exatos termos da legislação municipal.

Quanto à exigência de registro profissional, o pedido resta prejudicado em razão da retificação supracitada.

Por outro lado, não há fundamento para a reabertura do prazo de inscrições, uma vez que a retificação promovida se limitou à adequação do edital ao requisito legal já vigente para o cargo, sem alteração da natureza das atribuições, das etapas do certame, do conteúdo programático ou de quaisquer condições essenciais capazes de justificar a reabertura do período de inscrições.

Diante do exposto, as impugnações são acolhidas quanto à adequação dos requisitos de escolaridade, já implementada por meio da Retificação nº 01/2026, e rejeitadas quanto ao pedido de reabertura das inscrições.

2. TEMA 2 – AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS

2.1. Os candidatos requerem:

- reserva de 20% das vagas para candidatos negros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



- inclusão de procedimento de heteroidentificação;
- regulamentação dos recursos administrativos;
- retificação do edital para adequação à Lei Municipal nº 6.044/2015, que prevê reserva de vagas para negros e pardos.

2.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

No tocante à alegada omissão quanto à reserva de 20% das vagas para candidatos negros com base na Lei Municipal nº 6.044/2015, verifica-se que o argumento é manifestamente improcedente, haja vista a ocorrência do fenômeno da caducidade cronológica. A referida lei municipal foi editada com prazo de vigência expressamente limitado a 10 (dez) anos, em perfeita simetria com a política de cotas instituída no âmbito federal pela Lei nº 12.990/2014. Decorrido o decênio legal, a eficácia da norma extinguiu-se ipso jure no ano de 2025, de modo que, no corrente ano de 2026, inexistente amparo normativo apto a compelir a Administração a instituir a referida reserva de vagas.

À míngua de nova produção legislativa ou de prorrogação tempestiva da política afirmativa pelo poder competente, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, insculpido no artigo 37, caput, da Carta Magna, sendo-lhe defeso criar reservas de vagas sem previsão legal vigente. Ademais, por identidade de razão com o disposto no artigo 7º, parágrafo único, da norma caduca, eventuais legislações supervenientes não possuem o condão de retroagir para afetar instrumentos convocatórios cujos editais inaugurais já foram regularmente publicados, restando blindada a higidez do edital sob análise.

Por derradeiro, ainda que superada a caducidade normativa, subsistiria óbice jurídico autônomo à incidência da Lei Municipal nº 6.044/15, consistente em patente vício de iniciativa. Isso porque a norma se originou de autoria parlamentar, disciplinando matéria intrinsecamente relacionada ao provimento de cargos públicos e ao regime jurídico de acesso ao serviço público municipal, temática inserida na esfera de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 55, II, “c”, e 70, V, da Lei Orgânica Municipal. Ao impor reserva obrigatória de vagas em concursos públicos, a lei interfere diretamente na organização administrativa e nas condições de provimento dos cargos, matéria que não poderia ser validamente deflagrada por iniciativa do Poder Legislativo, circunstância que, inclusive, compromete sua constitucionalidade formal desde a origem.

3. TEMA 3 – PROBLEMAS RELACIONADOS A TURNOS DE PROVA E INSCRIÇÕES MÚLTIPLAS

3.1. Os candidatos requerem:

- divulgação dos turnos de prova por cargo;
- separação dos cargos por turnos distintos;
- reabertura do prazo de inscrição após a correção;
- esclarecimento sobre a possibilidade efetiva de múltiplas inscrições.

3.2. Resposta às impugnações:

Assiste razão aos impugnantes.

Assiste razão aos impugnantes quanto à existência de inconsistência material relacionada aos turnos de aplicação das provas objetivas dos cargos previstos no Anexo I do Edital nº 01/2026.

Após a publicação do edital, procedeu-se à reanálise de seu inteiro teor, oportunidade em que se identificou referido erro material, posteriormente corrigido por meio da Retificação nº 01/2026, publicada em 14 de maio de 2026 na página oficial do certame.

Dessa forma, as providências requeridas pelos impugnantes já foram implementadas administrativamente, mediante a adequação das informações relativas aos cargos afetados.

Assim, considera-se atendido o pleito de retificação do edital, restando prejudicada a análise dos demais pedidos específicos, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da publicação da Retificação nº 01/2026.

4. TEMA 4 – CARGOS DA ÁREA DE ENGENHARIA E RESTRIÇÃO INDEVIDA DE FORMAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



4.1. Os candidatos requerem:

- ampliação das formações aceitas;
- adequação das exigências às atribuições efetivamente desempenhadas;
- inclusão de profissionais com atribuições reconhecidas pelo CREA, a partir das inclusões a seguir:
 - a) Analista de Drenagem Urbana:
 - pedido de inclusão de Engenharia Sanitária;
 - pedido de inclusão de Engenharia Ambiental.
- reabertura das inscrições após eventual retificação.

4.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

Os pedidos formulados buscam a ampliação das formações admitidas para os cargos de Engenheiro Civil – Analista de Drenagem Urbana, Engenheiro Civil – Orçamentista e Engenheiro Civil – Projetista, com a inclusão de profissionais graduados em Engenharia Sanitária e Engenharia Ambiental, sob o argumento de que tais profissionais possuem atribuições reconhecidas pelo Sistema CONFEA/CREA compatíveis com parte das atividades inerentes aos cargos.

Todavia, os requisitos de escolaridade e habilitação profissional previstos no Edital nº 01/2026 não foram estabelecidos discricionariamente pela Administração Pública ou pela banca organizadora, mas reproduzem fielmente as exigências expressamente previstas nas respectivas leis municipais de criação dos cargos.

Nos termos do princípio da legalidade, a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada aos requisitos de investidura fixados em lei, não lhe sendo permitido ampliar, restringir ou modificar, por meio de ato administrativo ou retificação editalícia, as condições legalmente estabelecidas para ingresso nos cargos públicos.

Ainda que determinadas categorias profissionais possuam atribuições técnicas que guardem relação com atividades específicas desenvolvidas no âmbito da drenagem urbana, tal circunstância não autoriza a Administração a equiparar formações distintas para fins de acesso ao cargo público quando a legislação de regência exige formação específica em Engenharia Civil.

Cumprir destacar que a compatibilidade parcial de atribuições profissionais reconhecidas pelos conselhos de fiscalização profissional não se confunde com os requisitos legais de investidura em cargo público. A definição das formações admitidas para ingresso no serviço público constitui matéria reservada à legislação instituidora do cargo, devendo ser observada pela Administração e pelos candidatos.

Desse modo, eventual ampliação das formações aceitas, com inclusão de profissionais graduados em Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental ou outras áreas correlatas, demandaria prévia alteração da legislação municipal que disciplina os cargos, providência que não pode ser implementada por meio de simples retificação do edital.

Diante do exposto, indeferem-se os pedidos de ampliação das formações aceitas e de inclusão de outras modalidades de engenharia para os cargos em questão, mantendo-se integralmente os requisitos de escolaridade previstos no edital, por refletirem fielmente as disposições constantes da legislação municipal vigente.

5. TEMA 5 – CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE

5.1. Os candidatos requerem:

- ampliação das formações aceitas, conforme a seguir:
 - a) Auditor em Saúde (Enfermagem):
 - pedido para admitir qualquer profissional da área da saúde com especialização em auditoria.
- exclusão de exigências consideradas excessivas;
- adequação dos requisitos às atribuições do cargo.

5.2. Resposta às impugnações:

Assiste razão parcial aos impugnantes.

Após reavaliação da estrutura dos cargos da área de Auditoria em Saúde previstos no certame, verificou-se a conveniência administrativa de promover a unificação dos cargos de Auditor em Saúde (Enfermagem) e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



Auditor em Saúde (Médico), considerando a identidade substancial de suas atribuições e a natureza multidisciplinar das atividades de auditoria, avaliação, controle e gestão em saúde.

Em razão dessa revisão, os cargos serão unificados, passando a exigir como requisito de investidura diploma de conclusão de curso superior na área da saúde acrescido de especialização ou experiência profissional, nos termos da retificação a ser publicada.

Dessa forma, restam atendidos os pleitos relacionados à ampliação das formações admitidas e à adequação dos requisitos às atribuições do cargo, passando o certame a contemplar profissionais das diversas áreas da saúde que possuam qualificação ou experiência compatível com as atividades inerentes à função.

Por outro lado, a alteração ora promovida decorre exclusivamente de juízo de conveniência e oportunidade administrativa, não implicando reconhecimento de ilegalidade dos requisitos anteriormente estabelecidos.

Diante do exposto, as impugnações são acolhidas parcialmente, ficando os questionamentos prejudicados nos pontos alcançados pela retificação a ser promovida, em razão da superveniente alteração dos requisitos de ingresso e da unificação dos cargos de Auditor em Saúde.

6. TEMA 6 – ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATAS DOADORAS DE LEITE MATERNO

6.1. Os candidatos requerem a inclusão da hipótese de isenção para doadoras de leite materno, com base na Lei Municipal nº 7.823/2020, e a consequente retificação do Edital.

6.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

Em que pese a indiscutível relevância social da iniciativa protetiva à doação de leite materno, a aplicação da Lei Municipal nº 7.823/2020 ao presente certame encontra intransponíveis óbices de ordem constitucional, orçamentária e administrativa. Primeiramente, verifica-se que a referida norma padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que dispõe sobre matéria afeta à organização administrativa e à gestão dos serviços públicos, cuja competência deflagradora é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos moldes do artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal, aplicável por simetria ao âmbito municipal. A imposição de isenções tributárias ou de taxas de inscrição por iniciativa parlamentar em certames do Executivo configura ingerência indevida e manifesta violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, a concessão de tal benefício implica renúncia de receita pública sem a correspondente demonstração do impacto financeiro-orçamentário e sem a indicação de medidas de compensação, o que confronta diretamente o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob o aspecto operacional, impende registrar que o custeio deste concurso observa o modelo de arrecadação em conta única do Tesouro Municipal, sendo os valores das taxas de inscrição revertidos diretamente para o adimplemento contratual da banca examinadora contratada. A criação de isenções heterônomas e desprovidas de dotação orçamentária prévia rompe a equação econômico-financeira do contrato administrativo, inviabilizando a execução logística do certame. Por fim, a legislação em tela ostenta comando de natureza flagrantemente autorizativa, carecendo de decreto regulamentador que discipline os critérios objetivos de comprovação da condição de doadora, razão pela qual sua eficácia permanece contida e inaplicável de forma imediata.

7. TEMA 7 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE GEOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE

7.1. Os candidatos requerem a inclusão de Geografia de Campina Grande no conteúdo programático, com base na Lei Municipal nº 9.249/2024, e a consequente retificação do Edital.

7.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

No que tange à alegada afronta à Lei Municipal nº 9.249/2024, sob o argumento de que o edital omitiu o conteúdo programático de Geografia de Campina Grande e deixou de fixar o patamar mínimo de 10% da nota final para as disciplinas locais, a irresignação carece de sustentáculo jurídico. A definição do conteúdo programático, a distribuição das disciplinas e a atribuição de pesos inserem-se no âmbito da discricionariedade técnica e do mérito da Administração Pública Executiva, de sorte que diploma legal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



iniciativa da Câmara dos Vereadores que pretenda prefixar percentuais de notas imiscui-se diretamente na gestão da função pública, incorrendo em vício formal de iniciativa.

Nessa linha de intelecção, ainda que se resguardasse a higidez da referida lei, sua aplicação haveria de ser submetida a uma interpretação conforme a Constituição, limitando-se estritamente aos certames promovidos no âmbito do próprio Poder Legislativo Municipal, em respeito à autonomia de cada Poder. Sob a ótica da suficiência editalícia, ao prever expressamente no programa oficial a matéria de história geral sobre o município de Campina Grande, o instrumento convocatório conferiu a densidade necessária para nortear a preparação dos candidatos. A exigência de detalhamento exauriente de cada microtópico geográfico ou histórico não encontra amparo na legislação geral de regência de concursos, bastando a fixação do macrotema, que engloba os aspectos socioeconômicos e espaciais intrínsecos à evolução do Município.

8. TEMA 8 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1. Os candidatos requerem que os critérios de desempate sejam aplicados exclusivamente para fins de ordenação classificatória no resultado final do concurso, sob a justificativa de não ser razoável que candidatos com desempenhos idênticos na prova objetiva sejam automaticamente eliminados do concurso com base nesses critérios.

8.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

No que concerne ao subitem 10.3.1, a interpretação conferida pelo impugnante desconsidera a sistemática global do instrumento convocatório. O referido dispositivo apenas estabelece que os critérios de desempate previstos no edital serão utilizados para fins de resultado final das provas objetivas e consequente classificação na fase, inexistindo qualquer previsão de eliminação automática de candidatos empatados em razão desses critérios.

Ao revés, o subitem 10.3 estabelece objetivamente os requisitos eliminatórios da fase objetiva, ao passo que o subitem 10.3.1 apenas disciplina hipótese residual de ordenação classificatória entre candidatos aprovados com desempenho equivalente. Os critérios de desempate são aplicados exclusivamente para fins de ordenação classificatória no resultado final do concurso, destinados à definição da ordem de nomeação, não havendo que se falar em exclusão por insuficiência de desempenho onde há igualdade de pontuação. Trata-se de técnica editalícia amplamente adotada em concursos públicos, destinada à classificação racional, especialmente em certames de grande porte, não havendo qualquer afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia. Eventual interpretação ampliativa para supor eliminação fundada em desempate revela-se mera conjectura dissociada da literalidade do instrumento convocatório.

9. TEMA 9 – CARGOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

9.1. Os candidatos requerem:

- Alterações nos requisitos previstos para os cargos a seguir elencados:
 - a) Professor de Ciências:
 - inclusão de licenciados em Física;
 - inclusão de licenciados em Química;
 - ampliação para licenciaturas da área de Ciências da Natureza.
 - b) Professor dos Anos Iniciais e Educação Infantil:
 - inclusão do requisito de nível médio na modalidade Normal, conforme o art. 62 da LDB;
 - c) para Psicólogo Educacional, exclusão da exigência de especialização exigida como requisito para o cargo.
- Reconhecimento expresso como titulação válida a Licenciatura do Campo e os Programas Especiais de Formação Pedagógica, nos termos da Resolução CNE/CES nº 02/1997.

9.2. Resposta às impugnações:

Não assiste razão aos impugnantes.

Quanto às alterações dos requisitos previstos para os cargos de Professor de Educação Básica 3 – Ciências:

Após análise, verifica-se que o Edital estabeleceu, de forma expressa e objetiva, as formações consideradas compatíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, em observância às necessidades da rede municipal de ensino e ao planejamento administrativo realizado para o certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



Cumprе destacar que compete à Administração Pública, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e interesse público, definir os requisitos de escolaridade e habilitação profissional para provimento dos cargos públicos, considerando as especificidades das funções a serem desempenhadas e as demandas do sistema de ensino.

No caso em apreço, a opção administrativa foi pela exigência de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Licenciatura Plena em Ciências Naturais, formações reconhecidas e diretamente relacionadas ao componente curricular Ciências, nos termos previstos no edital do concurso público.

Ressalte-se que a existência de outras licenciaturas pertencentes à área das Ciências da Natureza não afasta a legitimidade da Administração em estabelecer, de forma prévia e objetiva, os critérios de habilitação para participação no certame, desde que observados os parâmetros legais aplicáveis.

Dessa forma, não se verifica qualquer inconsistência material na redação do edital quanto aos requisitos de formação para o cargo de Professor de Educação Básica III – Ciências, permanecendo válidas e inalteradas as exigências estabelecidas para o referido cargo.

Quanto aos requisitos de formação exigidos para os cargos de Professor de Educação Básica 2 – Séries Iniciais, Professor Educação Infantil 2 e Psicólogo Educacional:

Os requisitos de escolaridade e qualificação profissional previstos no Edital nº 01/2026 foram estabelecidos em estrita observância à legislação municipal vigente que disciplina os respectivos cargos públicos, não cabendo à Administração Pública ou à banca organizadora promover, por ato administrativo, alteração dos critérios legalmente fixados para investidura nos cargos.

Quanto aos cargos de Professor de Educação Básica 2 – Séries Iniciais e de Professor Educação Infantil 2, embora o art. 62 da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) admita, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal, referido dispositivo estabelece requisito mínimo nacional, não impedindo que o ente federativo, por meio de lei própria, institua requisito de escolaridade mais elevado para ingresso em cargo efetivo de sua estrutura administrativa.

Assim, tendo a lei municipal de criação do cargo estabelecido requisito específico para investidura, deve a Administração observá-lo integralmente, em atenção ao princípio da legalidade.

No que se refere ao cargo de Psicólogo Educacional, verifica-se que a exigência de especialização consta expressamente da legislação municipal que disciplina o cargo, constituindo requisito legal para investidura. Dessa forma, sua exclusão por meio de alteração editalícia representaria afronta direta à norma legal vigente, extrapolando os limites de atuação da Administração Pública e da banca organizadora.

Cumprе ressaltar que os requisitos de investidura em cargos públicos devem ser fixados por lei, não sendo possível ao edital ampliá-los, restringi-los ou suprimi-los em desconformidade com o texto legal que rege a carreira.

Diante do exposto, indeferem-se os pedidos de alteração dos requisitos previstos para os cargos de Professor dos Anos Iniciais e Educação Infantil e de Psicólogo Educacional, mantendo-se integralmente as disposições constantes do edital, por refletirem fielmente os requisitos estabelecidos na legislação municipal vigente.

Quanto ao reconhecimento expresso como titulação válida a Licenciatura do Campo e os Programas Especiais de Formação Pedagógica, nos termos da Resolução CNE/CES nº 02/1997:

O Anexo I do Edital estabelece as exigências de formação em estrita conformidade com a legislação municipal vigente, notadamente a Lei Complementar nº 036/2008. Esclarece-se que o edital cumpre os parâmetros legais e, em sede de regular execução, reconhecerá como titulação válida a Licenciatura em Educação do Campo e os Programas Especiais de Formação Pedagógica, desde que expedidos em estrita observância aos ditames da Resolução CNE/CES nº 02/1997.

Eventual equivalência formal de formação será analisada no momento oportuno da investidura e posse, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a matéria encontra-se sumulada pelo verbete nº 266 do STJ, o qual preceitua que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Destarte, a comprovação analítica das titulações e suas respectivas equivalências curriculares constituem matéria afeita à fase de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



provimento, restando resguardado o direito dos candidatos de apresentarem as qualificações cabíveis quando da efetiva convocação, não subsistindo qualquer prejuízo ou exclusão prévia no edital inaugural.

10. TEMA 10 – CARGOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

10.1. Os candidatos requerem:

- Para o cargo de Inspetor Sanitário – Hab. Arquiteto:
 - a) inclusão de especializações próprias da área de Arquitetura Hospitalar e Vigilância Sanitária.
- Para o cargo de Inspetor Sanitário – Hab. Engenharia de Produção:
 - a) pedido de inclusão de Engenheiro Sanitarista.
- Para o cargo de Inspetor Sanitário – Hab. Engenharia de Alimentos:
 - a) pedido de inclusão de Bacharéis em Agroindústria para a habilitação de Engenharia de Alimentos;
 - b) ampliação das pós-graduações aceitas, incluindo cursos lato sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Segurança dos Alimentos, Controle de Qualidade de Alimentos e áreas correlatas;
 - c) aceitação de registro profissional no CRQ, além do CREA, para profissionais Engenheiros de Alimentos legalmente habilitados;
 - d) alegação de incompatibilidade entre conteúdo programático e requisito de formação.
- Para todas as habilitações do cargo de Inspetor Sanitário:
 - a) pedido de inclusão de Biomédicos.

10.2. Resposta às impugnações:

Quanto à inclusão de especializações próprias da área de Arquitetura Hospitalar e Vigilância Sanitária e para a Habilitação em Engenharia de Alimentos e de graduações de Engenheiro Sanitarista, Agroindústria e Biomedicina:

Não assiste razão aos impugnantes.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os requisitos de investidura previstos no Edital nº 01/2026 não foram estabelecidos discricionariamente pela Administração ou pela banca organizadora, mas reproduzem fielmente as exigências expressamente previstas na legislação municipal que disciplina o cargo.

Nos termos do princípio da legalidade, a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada aos requisitos fixados em lei para ingresso nos cargos públicos, não lhe sendo permitido ampliar, restringir ou modificar, por meio de ato administrativo ou retificação editalícia, as condições legalmente estabelecidas pelo legislador municipal.

Embora se reconheça que as especializações e as graduações indicadas nas impugnações possuam pertinência temática com atividades desenvolvidas por profissionais de Arquitetura e Engenharia na área da saúde e da infraestrutura de estabelecimentos assistenciais, tal circunstância, por si só, não autoriza a Administração a equipará-las ou incluí-las entre os requisitos de habilitação para o cargo quando tais formações não se encontram contempladas na norma legal vigente.

Ressalte-se, ainda, que o cargo objeto do certame não se destina ao exercício de atividades de Arquitetura Hospitalar e Engenharias em sentido estrito, mas ao desempenho de atribuições relacionadas à vigilância sanitária, fiscalização sanitária, licenciamento, inspeção e ações de saúde pública, sendo legítima a opção do legislador municipal por exigir formação complementar especificamente voltada às áreas de Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental.

Ademais, a alegação de eventual restrição à competitividade ou de possível inexistência de candidatos aptos não foi acompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar a inadequação ou a irrazoabilidade do requisito legalmente estabelecido.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade no edital e considerando que os requisitos exigidos refletem fielmente a legislação municipal vigente, não há fundamento jurídico para a inclusão das especializações sugeridas pela impugnante por meio de simples retificação do instrumento convocatório.

Diante do exposto, indefere-se a impugnação, mantendo-se integralmente os requisitos de habilitação previstos para os cargos de Inspetor Sanitário/Habilitações.

Quanto à aceitação de registro profissional no CRQ, além do CREA, para profissionais Engenheiros de Alimentos legalmente habilitados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
CARGOS DE NÍVEIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO,
MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
EDITAL Nº 01/2026, DE 09 DE MAIO DE 2026



No que se refere ao pedido de aceitação de registro profissional no Conselho Regional de Química (CRQ), observa-se que o cargo de Inspetor Sanitário – Habilitação em Engenharia de Alimentos exige formação específica em Engenharia de Alimentos. Em razão dessa formação profissional, o registro exigido para fins de investidura corresponde ao órgão de classe competente para o exercício da profissão, nos termos da legislação profissional aplicável.

Assim, não há fundamento para substituição ou ampliação do requisito editalício, uma vez que o edital observou os critérios legalmente estabelecidos para o cargo e a correspondente vinculação ao respectivo conselho profissional.

11. TEMA 11 – JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

11.1. Os candidatos requerem:

- adequação da carga horária à legislação profissional;
- revisão da remuneração;
- retificação do edital.

11.2. Resposta às impugnações:

Assiste razão aos impugnantes quanto à existência de inconsistências materiais relacionadas à carga horária e à remuneração de determinados cargos previstos no Anexo I do Edital nº 01/2026.

Após a publicação do edital, procedeu-se à reanálise das informações constantes do referido anexo, oportunidade em que foram identificados equívocos materiais pontuais, posteriormente corrigidos por meio da Retificação nº 01/2026, publicada em 14 de maio de 2026 na página oficial do certame.

Dessa forma, as providências requeridas pelos impugnantes já foram implementadas administrativamente, mediante a adequação das informações relativas aos cargos afetados.

Assim, considera-se atendido o pleito de retificação do edital, restando prejudicada a análise dos demais pedidos específicos, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da publicação da Retificação nº 01/2026.

12. TEMA 12 – CRONOGRAMA PREVENDO PROVA DISCURSIVA

12.1. Os candidatos requerem a retificação do cronograma previsto do concurso ou a inclusão de item específico que trate da prova discursiva citada no referido cronograma.

12.2. Resposta às impugnações:

Assiste razão aos impugnantes quanto à existência de inconsistência material relacionada à citação de prova discursiva no Anexo III do Edital nº 01/2026.

Após a publicação do edital, procedeu-se à reanálise das informações constantes do referido Anexo III, oportunidade em que foi identificado equívoco material pontual (item 15 - Realização das Provas Objetivas + Discursiva), posteriormente corrigido por meio da Retificação nº 01/2026, publicada em 14 de maio de 2026 na página oficial do certame.

Dessa forma, as providências requeridas pelos impugnantes já foram implementadas administrativamente, mediante a adequação das informações relativas ao Anexo afetado.

Assim, considera-se atendido o pleito de retificação do edital, restando prejudicada a análise dos demais pedidos específicos, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da publicação da Retificação nº 01/2026.

Campina Grande, 03 de junho de 2026.